



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 14 DEL 30/04/2026

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA TRA I COMUNI DI BORGHI, GAMBETTOLA, GATTEO, LONGIANO, RONCOFREDDO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE E L'UNIONE RUBICONE E MARE (ART. 7, COMMA 3, L.R. 21/2012 SUCC. MODIF., DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. D) - APPROVAZIONE

L'anno 2026, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 20:50, nella sala consiliare si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica di 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Consigliere	X	
DELUCA LUIGI	Consigliere	X	
BAGAGLI GENNY	Consigliere	X	
MAGNANI GIANLUCA	Consigliere		AG
FOSCHI ALESSANDRO	Consigliere	X	
SCHIARATURA ROBERTA	Consigliere	X	
TROTTA MARIACRISTINA	Consigliere	X	
LAZZARINI VIVIANA	Consigliere	X	
PLACCA ANGELO DARIO	Consigliere	X	
LANDINI GIANLUCA	Consigliere	X	
ROSATI LUCIA	Consigliere		AG

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor Silverio Zabberoni

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

Vengono nominati dal presidente in qualità di scrutatori i consiglieri: SCHIARATURA ROBERTA, LAZZARINI VIVIANA, PLACCA ANGELO DARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni dell'Unione Rubicone e Mare, anche in coerenza al Programma di Riordino Territoriale della Regione Emilia Romagna PRT, hanno stabilito il trasferimento all'Unione di alcune funzioni e servizi comunali;
- al Settore Tecnico – Programmazione Territoriale sono state attribuite le funzioni trasferite con le seguenti convenzioni:

FUNZIONE URBANISTICA

- Convenzione Rep. n. 58 del 26/09/2012, Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo: redazione e gestione del PSC intercomunale, ai sensi della L.R. 20/2000;
- Convenzione Rep. n. 78 del 10/09/2018, Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo: Redazione e gestione del PUG1 intercomunale, ai sensi della L.R. 24/2017;

FUNZIONE SISMICA

- Delibera C.U. n. 16 del 14/05/2018 e Convenzione del 17/10/2018, Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone: Conferimento della funzione sismica (verifica e il controllo dell'attività edilizia in materia sismica) in attuazione dell'art. 3 Legge Regionale 30 ottobre 2008 n.19.

FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

- Convenzione approvata con Delibera C.U. n. 33 del 01/12/2014, Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone: conferimento all'Unione della funzione di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

al Settore Tecnico – Programmazione Territoriale sono state attribuite inoltre le attività ed i progetti di seguito elencati:

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

- Convenzione Rep. n. 82/2019 del 19/04/2019, Comuni di Borghi, Roncofreddo, Longiano, Gambettola: redazione del PUG2, ai sensi della L.R. 24/2017;

PROGRAMMAZIONE ENERGETICA

- Delibere dei Consigli Comunali – marzo/aprile 2019, Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano: Adesione al Patto dei Sindaci 2019, redazione del Piano di Azione per l'Energia ed il Clima PAESC e gestione del relativo contributo regionale;

PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

- Delibere dei Consigli Comunali – dicembre 2020, Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano: Sviluppo del Masterplan della rete cicloturistica, e predisposizione di un PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) di Unione.

Premesso, inoltre, che:

- la Legge Regionale ER n. 24 del 21 dicembre 2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", entrata in vigore il 1 gennaio 2018, stabilisce la normativa in materia di governo del

territorio e definisce, oltre al quadro degli strumenti di pianificazione, anche le misure organizzative che i Comuni devono assumere per l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica loro assegnata;

- in particolare, l'articolo 55 della medesima Legge prevede che i Comuni, anche in forma associata, e le Unioni, nel caso di conferimento della funzione urbanistica, costituiscano un'apposita struttura denominata "ufficio di piano", per lo svolgimento delle attività attinenti alla pianificazione urbanistica individuate dalla legge regionale, "tra cui la predisposizione del PUG, degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica", nonché "il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio", sia per la fase di formazione e gestione del nuovo strumento urbanistico, sia per la fase transitoria, disciplinata in particolare dall'art. 4 della legge.

Dato atto che:

- l'ufficio di piano deve essere dotato di tutte le competenze professionali richieste dalla legge per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio, tra cui quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico - finanziario;

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1255 del 30/07/2018 ha definito gli standard minimi degli uffici di piano, in attuazione dell'art. 55 della L.R. 24/2017, stabilendo che l'ufficio possa essere costituito da personale interno all'Ente, dotato di idonee competenze, ed anche da esperti esterni, da individuare attraverso modalità organizzative e negoziali assunte dagli enti territoriali;

- con deliberazione di Giunta Unione n.35/2019 è stato verificato che le figure professionali presenti all'interno dell'Ufficio Unico di Piano del Settore Tecnico - Programmazione territoriale dell'Unione sono dotate di competenze in materia pianificatoria, paesaggistica, ambientale, giuridica ed economica derivate dalla formazione professionale conseguita e dall'esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione.

Visto che:

- l'Unione Rubicone e Mare per i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone ha presentato domanda di finanziamento ai sensi del "Bando 2018-2020 per la concessione di contributi a Comuni e loro Unioni per favorire la formazione di Piani Urbanistici Generali (PUG)", approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 28 maggio 2018, n. 777, ed è stato assegnato il finanziamento richiesto per la redazione del PUG intercomunale PUG³;

- anche i Comuni di Borghi, Gambettola, Longiano e Roncofreddo hanno aderito al Bando Regionale per la concessione di contributi a Comuni e loro Unioni per favorire la formazione di Piani urbanistici generali (PUG), di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 28 maggio 2018, designando il Comune di Borghi quale Comune capofila, vedendosi assegnare il finanziamento richiesto per la redazione del PUG intercomunale PUG⁴;

Dato atto che i Comuni costituenti l'Unione che stanno predisponendo i Piani Urbanistici Generali in

modalità intercomunale, ovvero Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone hanno constatato, ad esito dell'analisi diagnostica dei PUG, la sostanziale omogeneità delle caratteristiche e la stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali e delle dinamiche ambientali e del rischio dei loro territori e ritengono che la gestione della pianificazione urbanistica in modalità unitaria, tramite la costituzione di un Ufficio di Piano comune, al quale affidare l'esercizio delle funzioni relative alla programmazione territoriale, concorra a perseguire gli obiettivi di:

- coordinamento delle scelte territoriali di area vasta;
- sviluppo integrato delle infrastrutture per la mobilità, dei servizi tecnologici e dei servizi alla persona e alle imprese;
- salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali;
- gestione dei rischi determinati dal cambiamento climatico;
- unicità di conduzione, semplificazione delle procedure, armonizzazione della gestione amministrativa delle pratiche edilizie ed urbanistiche;
- rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Rilevato, quindi, che:

- le considerazioni, sopra richiamate hanno indotto i Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone ad aggiornare le convenzioni precedentemente stipulate in riferimento alle modalità organizzative del conferimento all'Unione delle funzioni afferenti la Programmazione territoriale;
- l'aggiornamento e l'integrazione sono finalizzate ad una razionale e responsabilizzante gestione degli aspetti politici e tecnici delle procedure, garantendo il rispetto della normativa vigente e l'efficienza nelle risposte ai cittadini; tale aggiornamento/integrazione consiste nell'ampliamento del conferimento all'Unione delle funzioni urbanistiche, già effettivo per i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, ai Comuni di Borghi, Gambettola, Longiano e Roncofreddo, a partire dalla data di entrata in vigore del PUG⁴, e nella costituzione di un unico Ufficio di Piano, assegnato al Settore Tecnico-Programmazione Territoriale, a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione, allegata come schema alla presente deliberazione;
- i procedimenti che vengono conferiti alla struttura Ufficio di Piano del Settore Tecnico – Programmazione Territoriale sono:
 - l'elaborazione e l'approvazione di due Piani Urbanistici Generali (PUG) intercomunali, denominati rispettivamente PUG³ per i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone e PUG⁴ per i Comuni di Borghi, Gambettola, Longiano e Roncofreddo;
 - la gestione degli accordi operativi e degli altri strumenti attuativi;
 - la costituzione e l'implementazione di un unico sistema informativo territoriale (SIT), per tutti i Comuni aderenti;
 - l'esercizio delle altre funzioni di pianificazione territoriale di competenza comunale (es. PUMS, PAESC, Piano dell'arenile) con predisposizione di strumenti unici per i sette Comuni;

- nonché tutti i procedimenti specificati nel prospetto allegato allo schema di Convenzione (Allegato A).

Dato atto che:

- in coerenza al Programma di Riordino Territoriale della Regione Emilia Romagna PRT il conferimento della pianificazione urbanistica viene così definito per l'80% dei Comuni aderenti l'Unione Rubicone e Mare;
- tale organizzazione che mira a definire una gestione della Programmazione Territoriale congruente con i procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 24/2017 diviene, peraltro, propedeutica alla possibile definizione di una gestione condivisa anche della funzione edilizia, che sarà disciplinata da apposita Convenzione;
- i Consigli Comunali di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, contestualmente all'Unione Rubicone e Mare, si sono attivati per approvare con medesime deliberazioni la gestione, a tempo indeterminato, di tutte le funzioni ed i servizi relativi alla Programmazione Territoriale, come da schema di Convenzione allegato (All.A);
- l'efficacia del conferimento della gestione associata della pianificazione urbanistica avverrà attraverso la stipula della Convenzione (All.A) che dettaglia analiticamente le modalità del conferimento.

Visto il seguente documento, che si allega al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale:

“Schema di Convenzione per la gestione associata della funzione pianificazione urbanistica tra i Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e l'Unione Rubicone e Mare (art.7, comma 3, L.R.21/2012 succ. modif., D.L. n.78/2010, art.14, comma 27, lett. d)”.

Visti inoltre:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

lo Statuto dell'Unione “Rubicone e Mare”;

la L.R. Emilia Romagna 21 dicembre 2017, n.24 “Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del territorio”;

il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” dell'Unione;

il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali, del 23 febbraio 2026;

Visti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento di cui al verbale di seduta;

Preso atto che nessun consigliere ha reso dichiarazione di voto;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti:	9
Votanti:	9
Astenuti:	/
Favorevoli:	9
Contrari:	/

D E L I B E R A

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1) di approvare lo “Schema di Convenzione per la gestione associata della funzione pianificazione urbanistica tra i Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e l’Unione Rubicone e Mare (art.7, comma 3, L.R.21/2012 succ. modif., D.L. n.78/2010, art.14, comma 27, lett. d)”, e relativi allegati (allegato “A”), al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per la disciplina dei rapporti fra Unione e Comuni, in relazione al conferimento delle funzioni di pianificazione urbanistica;

2) di dare atto che la struttura organizzativa, funzionale all'esercizio delle funzioni trasferite, verrà istituita con successiva deliberazione della Giunta di questa Unione, conformemente a quanto previsto dal “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” dell'Unione stessa;

Inoltre

vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con separata votazione per alzata di mano che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni